

RECURSO CÍVEL Nº 5004125-78.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: CELMA MOREIRA PINTO (AUTOR)

ADVOGADO(A): TIAGO BROWNE FERREIRA (OAB RJ156735)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. A PREJUDICIALIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL, ORIUNDA DE PROCESSO ANTERIOR, EM QUE SE DISCUTIU A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, REQUERIDO E INDEFERIDO APÓS O BENEFÍCIO QUE AQUI SE PRETENDE A CONCESSÃO, OPERA OS SEUS EFEITOS APENAS ATÉ A DATA DO EXAME PERICIAL MÉDICO-JUDICIAL, DATA LIMITE À APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS RELACIONADAS ÀS QUEIXAS APRESENTADAS PELA SEGURADA. INCORRÊNCIA DA REFERIDA PREJUDICIALIDADE, PORQUE A RECORRENTE FORMULOU NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO EM QUEIXA DE AGRAVAMENTO DE SEU QUADRO DE SAÚDE E TROUXE NOVA PROVA TÉCNICA NESTE SENTIDO, TAMBÉM POSTERIOR ÀQUELE ATO INSTRUTÓRIO DO ANTERIOR PROCESSO. RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso cível e dar-lhe provimento, para anular a sentença, para determinar ao Juízo de origem que proceda à retomada da tramitação deste processo com a realização da instrução probatória necessária ao julgamento de seu mérito, se outra questão preliminar não houver ou surgir a impedi-lo, observada a premissa aqui estabelecida. Sentença anulada, não há que se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e remetam-se estes autos eletrônicos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5004125-78.2024.4.02.5112

510015141774 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5004125-78.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

RECORRENTE: CELMA MOREIRA PINTO (AUTOR)

ADVOGADO(A): TIAGO BROWNE FERREIRA (OAB RJ156735)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso cível interposto pela demandante em face da sentença (ev. 12), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Do exposto, reconheço a coisa julgada e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC."

A recorrente alega que as patologias **Transtorno não especificado de disco intervertebral (CID10: M51.9) e Outras espondiloses (CID10: M47.8)** não foram analisadas no anterior processo 5005099-52.2023.4.02.5112, e, por isso, não se configura a prejudicialidade da coisa julgada material e formal originada naquele para o presente, de modo que a sentença deve ser anulada e determinada a reabertura da instrução processual com a designação da realização de prova pericial médica judicial, para a análise de suas novas patologias, para, então, ser proferida nova sentença com enfrentamento do mérito desta lide.

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

VOTO

Conheço do recurso cível em face da sentença, por entender que o não conhecimento, com base no disposto no artigo 5º da Lei 10.259/2001, acarretaria situação de negativa de jurisdição, motivo pelo qual deve ser aplicada a parte final (destacada abaixo) do entendimento consolidado no Enunciado 18 destas Turmas Recursais, que o admite nesta excepcional hipótese:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição."

No anterior processo 5005099-52.2023.4.02.5112, a ora recorrente buscava de igual modo a concessão de benefício por incapacidade temporária, mas restou vencida em razão da conclusão da prova pericial médico-judicial de 08/02/2024 de que apresentava quadro de **doença discal degenerativa lombar (CID10: M51.1)**, mas sem sinais de incapacidade laborativa (ev. 25).

Embora distintos os códigos das morbidades anterior e atuais, concordo com o emérito Magistrado sentenciante de que se trata de questão comum, que envolve queixa de dor lombar, não sendo a distinção diagnóstica suficiente, por si só, a diferenciar as demandas.

Contudo, a recorrente formulou novo requerimento administrativo em 01/07/2024 (ev. 1.4) e apresentou nova prova técnica, composta de laudo de seu médico assistente, emitido em 28/08/2024 (ev. 1.7), no qual mencionado o agravamento de seu quadro de saúde:

Dr. Renato Rezende Poubel

**ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEMBRO TITULAR DA SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – SBOT 2461
CRM-RJ 5232022-8**

LAUDO MÉDICO

Declaro para os devidos fins, que o paciente **CELMA MOREIRA PINTO**, 69 anos, **FAXINEIRA**, está em tratamento ortopédico, sendo portadora de um quadro de **LOMBOCIATALGIA CRÔNICA DE ESFORÇO BILATERAL (PIOR À DIREITA)**, DE FORTE INTENSIDADE, INTERMITENTE E INCAPACITANTE, que piora aos mínimos esforços e limita suas atividades laborais e ocupacionais diárias, evoluindo com queixas de parestesias, ardume, físgadas, queimor, nevralgias nos MMIS, travamentos, diminuição da mobilidade da coluna lombar, contratura para-vertebral antálgica, câimbras nas panturrilhas e perda da força e firmeza e bambeza nas pernas (principalmente no MID. Em 30/06/2022, foi submetida à R.N.M. Lombar, que evidenciou DESIDRATAÇÃO DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS LOMBARES POUANDO L4-L5 + OSTEOARTROSE LOMBAR + HÉRNIA DE DISCO LOMBAR PARA-MEDIANA DIREITA EM L1-L2, RETIFICANDO A FACE VENTRAL DO SACO DURAL + ABAULAMENTO DISCAL DIFUSO ASSIMÉTRICO EM L5-S1, COM PREDOMÍNIO LATERAL DIREITO, OBLITERANDO A GORDURA EPIDURAL ANTERIOR E INSINUANDO-SE PARA A BASE DO FORAME NEURAL DIREITO; estando a paciente impossibilitada de realizar esforços e principalmente trabalhar na sua profissão, devido ao agravamento e recorrências das crises de dores lombares e ciáticas, provocados pelo quadro de neuropatia compressiva à nível lombar, causando muitas dores ciáticas, desconforto, travamentos constantes e dificuldade à deambulação, refratários à terapia com A.I.N.H Oral/ Analgésicos potentes/ Neuropáticos/ Antinevríticos e Fisioterapia; portanto, em razão dos fatos, encontra-se "INCAPACITADA" para o trabalho, necessitando repouso e afastamento de suas funções, por 180 DIAS.
CID: M. 47.8 M. 51.9

FISIOCENTER

Rua Diva Romano, nº 151 Centro - Itávia.
Tel: (22) 98812-8178

28/08/2024

Nesse caso, creio que há a satisfação suficiente aos requisitos para a renovação do pleito, tal como fundamentado na sentença pelo emérito Magistrado, que, no entanto, entendeu de modo diverso.

Entendo, e vimos decidindo neste colegiado por unanimidade desse modo, que a prejudicialidade da coisa julgada material não se dá até a data do trânsito em julgado, mas da produção da prova pericial, quando existente, porque é aí o limite temporal de análise das condições clínicas do segurado e de sua capacidade ou não ao trabalho, quer dizer, de sua avaliação material (data do exame clínico pericial judicial) e não de sua avaliação formal (data do trânsito em julgado).

Deste modo, como a recorrente apresentou requerimento administrativo e laudo médico com descrição, ainda que superficial, de processo de agravamento de sua patologia, em momento posterior à realização da prova pericial médico-judicial em 08/02/2024, entendo que a sentença deve ser anulada com o devido prosseguimento do feito, pois não configurada a prejudicialidade da coisa julgada formal e material originada no anterior processo 5005099-52.2023.4.02.5112.

Ante o exposto, **voto por conhecer do recurso cível e dar-lhe provimento**, para anular a sentença, para determinar ao Juízo de origem que proceda à retomada da tramitação deste processo com a realização da instrução probatória necessária ao julgamento de seu mérito, se outra questão preliminar não houver ou surgir a impedi-lo, observada a premissa aqui estabelecida. Sentença anulada, não há que se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais. Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa no registro da distribuição e remetam-se estes autos eletrônicos ao Juízo de origem.